

1500218-14.2021.8.26.0326

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA

Comarca: Lucélia

Foro: Foro de Lucélia

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de

Ocorrência, Portaria - 2072920/2021 - DEL.POL.PRACINHA, 11583859 -

DEL.POL.PRACINHA, 7/21/107 - DEL.POL.PRACINHA, 24/21/107 - DEL.POL.PRACINHA,

2072920 - DEL.POL.PRACINHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO ARAUJO DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lucélia

Foro de Lucélia

1ª Vara

Praça José Firpo, s/nº, Lucelia-SP - cep 17780-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500218-14.2021.8.26.0326 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500218-14.2021.8.26.0326

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de

Ocorrência, Portaria - 2072920/2021 - DEL.POL.PRACINHA, 11583859 -

DEL.POL.PRACINHA, 7/21/107 - DEL.POL.PRACINHA, 24/21/107 - DEL.POL.PRACINHA,

2072920 - DEL.POL.PRACINHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO ARAUJO DE ANDRADE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra RODRIGO ARAUJO DE ANDRADE, denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c.c. o art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 14 de janeiro de 2021, por volta das 11h20min, na Penitenciária de Pracinha, localizada na estrada vicinal Geraldo Rissato, km 16,

município de Pracinha e Comarca de Lucélia, Rodrigo Araujo de Andrade mantinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 12 (doze) segmentos de papel de cor amarelada, contendo "Canabinoide Sintético", totalizando 511 (quinhentas e onze) partes quadriculadas e descartáveis com tamanho médio de 6mm x 8mm cada uma, e 16 (dezesseis) sacos com tiras de papel de cor amarelada contendo "Canabinoide Sintético" de aproximadamente 6mm x 8mm cada uma, embalada individualmente, consistindo ambas em droga popularmente conhecida como "K4", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Destaca a denúncia que as drogas foram encontradas no interior da cela, em um buraco no chão, embaixo da cama, camuflado com uma espécie de massa confeccionada com papel higiênico e sabonete.

O acusado foi notificado (pág. 70) e o Defensor nomeado (pág. 71) apresentou resposta à acusação (pág. 73).

O Ministério Público manifestou-se requerendo o prosseguimento da ação penal para apuração dos fatos em sua materialidade e autoria (págs. 77/78).

A denúncia foi recebida pela decisão de págs. 80/81, afastada a possibilidade de absolvição sumária e designada a audiência de instrução.

No decorrer da instrução foi inquirida uma testemunha e interrogado o réu ao final.

Encerrada a instrução o Ministério Público apresentou as alegações finais orais, oportunidade que requereu a procedência da ação, alegando, em síntese, que autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas, estando presentes todos os elementos necessários para a caracterização da conduta típica descrita na denúncia. A defesa também apresentou alegações finais orais, resumidamente, afirmou que a droga encontrada destinava-se ao uso, requerendo que seja desclassificado o delito previsto no art. 33 para o art. 28, ambos da lei 11.343/06, e, subsidiariamente, em caso de condenação, a aplicação da atenuante da confissão.

É o relatório.

Decido.

A testemunha Antônio Fernando de Souza, Agente Penitenciário, declarou que em razão da realização de uma blitz na penitenciária realizava vistoria na cela do réu, quando encontrou debaixo da cama, dentro de um buraco um invólucro contendo quantidade de droga sintética denominada "K4". Esclareceu que ao questionar os sentenciados da cela, o réu assumiu ser o proprietário da droga.

O réu Rodrigo Araújo de Andrade, em seu depoimento, declarou que a acusação é verdadeira, que a droga era dele, mas era para seu consumo. Disse que escondeu a droga na cela. Elucidou que a droga era para seu uso e durariam dois meses. Alegou que pagou R\$1500,00 e que um colega levou essa quantia a ele.

Pois bem.

O crime de tráfico de drogas está previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, descrevendo diversas condutas que caracterizam o ilícito, proibindo qualquer tipo de venda, compra, produção, armazenamento, transportar, trazer consigo, entre outras, drogas sem autorização ou em desconformidade com a legislação pertinente. É certo que o mero "guardar" ou ter "em depósito" já é mais do que suficiente à configuração do tráfico, a teor do artigo 33 da Lei de Drogas: "Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

Primeiramente, observa-se que a quantidade da droga e a forma de acondicionamento faz com que seja possível concluir com tranquilidade e segurança que o réu praticava tráfico de entorpecentes no interior da unidade prisional.

Além disso, a droga apreendida, "canabinoides sintéticos", conhecida como K4, é uma nova droga cem vezes mais potente que a maconha e que pode causar danos irreversíveis aos usuários, com efeito alucinógeno com grande poder viciante e destrutivo ao organismo, comercializada em formato de selos impregnados com

substâncias potencialmente entorpecentes, a droga pode ser dissolvida, fumada ou até ingerida como chá quente.

A negativa do acusado, dizendo que a droga não era destinada ao tráfico, restou isolada nos autos, não merecendo crédito, pois devido à grande quantidade da droga, repita-se, 511 (quinhentas e onze) selos, e a maneira em que a droga estava armazenada (fls. 08/17), é certo que seriam comercializadas dentro da penitenciária.

O pedido de desclassificação do crime tipificado no artigo 33 da lei 11.343/06 para o tipificado no artigo 28, não deve prosperar, considerando a grande quantidade de droga em sua cela e embalada de forma que deixa claro que seria entregue a terceiro.

Ademais, a eventual condição de usuário de entorpecentes, por si só, não afasta a possibilidade do exercício do comércio ilegal, por absoluta compatibilidade entre ambas, mesmo porque muitas vezes o usuário ingressa comercializa o entorpecente para sustentar seu vício.

Ademais, a testemunha ouvida em juízo, agente penitenciário que realizou a apreensão, narrou o fato de maneira inequívoca, relatando a apreensão droga de propriedade do acusado, o que não foi negado por ele.

Nesse sentido: "TRÁFICO DE DROGAS - Materialidade e autoria demonstradas.

Depoimentos dos agentes penitenciários em consonância com os demais elementos de convicção colhidos. Condenação necessária. Causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 comprovada. Incidência da referida causa de aumento. Recurso ministerial provido". (TJSP; Apelação Criminal 1510841-63.2020.8.26.0071; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/10/2021; Data de Registro: 20/10/2021)

Diante do conjunto probatório (quantidade de entorpecentes, forma de acondicionamento, circunstâncias da apreensão e local onde foram encontrados), é evidente a prática delitativa pelo réu, no interior de estabelecimento prisional, sendo perfeitamente enquadrado no artigo 33, caput, e artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006.

A propósito: "Apelação da Justiça Pública - Sentença desclassificatória - Necessidade de condenação pelo crime de tráfico de drogas em estabelecimento prisional - Apreensão de quinze porções de maconha, com peso aproximado de 19,92 gramas - Depoimentos harmônicos dos agentes penitenciários responsáveis pela prisão em flagrante - Negativa do acusado nas duas fases da persecução penal - Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros - Incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas - Drogas apreendidas no interior de uma penitenciária - Sentença revertida - Pena-base fixada no mínimo legal a minguia de Maus antecedentes - Aumento da pena em 1/5 ante a reincidência específica do réu - Elevação da pena em 1/6 em função da causa de aumento - Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei Antidrogas, ante a reincidência do réu - Condenação que deve ser cumprida em regime inicial fechado - Disposição legal expressa no art. 2º, § 1º, da Lei nº. 8.072/1990 - Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos - Mercê incompatível com a gravidade singular do delito - Recurso de apelação provido". (TJSP; Apelação Criminal 1501228-03.2019.8.26.0411; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pacaembu - 1ª Vara; Data do Julgamento: 14/04/2021; Data de Registro: 14/04/2021).

Delineada a responsabilidade penal do réu pelo crime de tráfico de drogas, resta fixar a reprimenda devida.

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com os requisitos do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o agente ostenta Maus antecedentes (fls. 57/64), ainda é reincidente específico. Contudo, para evitar dupla punição, a pena base será fixada no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes, até porque preponderante a

agravante da reincidência específica, de forma que a pena base será elevada na metade, restando a pena fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, por isso elevo a pena em 1/6 (um sexto), restando fixada em 08 (oito) anos, 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Não há causa de diminuição de pena.

Assim, resta a pena de forma definitiva, fixada em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em razão da reincidência e maus antecedentes, o que denota que se dedica a atividades criminosas.

Tratando-se de crime equiparado a hediondo (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90), bem como pela reincidência do réu, este iniciará o cumprimento de sua pena no regime fechado.

Por efeito da pena aplicada é impossível conceder ao réu os benefícios do artigo 44 e 77 do Código Penal.

Isto posto e considerando o tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE esta ação para condenar RODRIGO ARAUJO DE ANDRADE, como incurso nas penas do art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, a cumprir, em REGIME FECHADO, a pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, cujo valor unitário fica fixado no mínimo legal da Lei de Drogas.

O réu respondeu ao presente processo preso em decorrência de crime anterior da mesma espécie. Em razão da condenação, da pena ora aplicada, da gravidade do crime e dos seus antecedentes criminais, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, para a garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal. Expeça-se mandado de prisão.

Expeça-se certidão de honorários ao advogado nomeado por força do convênio OAB-DPE, no teto previsto para a espécie.

Com o trânsito em julgado, oficie-se para a suspensão dos direitos políticos, nos termos do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal.

Autorizo a incineração da droga, caso ainda não realizada.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

Lucelia, 28 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA